



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/273/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי**

התובעת:

שוחט מרים
באמצעות ב"כ: עו"ד לנדאו אלי
השלום 20, באר שבע
טל': 054-9916126 פקס: 054-9916126-77-153

נגד

הנתבעים:

1. חריר שלמה
2. חריר יסכה
באמצעות ב"כ: עו"ד שמעון יהודה אריה
גריניגר פאול 27, ירושלים
טל': 052-5583373 פקס: 052-5583373-73-153

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה המחייב הבעלים של זכויות בדירה בבית הראוי להירשם בית משותף לתקן ליקויים בדירה, הגורמים לנזקי רטיבות בדירה אחרת בבית, וכן לתשלום פיצויים בגין נזקים שנגרמו לדירה האחרת בשל ליקויים אלה.

העובדות וההליכים

2. עניינה של התביעה דנן בבית הראוי להירשם בית משותף ברחוב אנילביץ' 65, 67 ו-69 בבני ברק, הרשום בפנקס הזכויות חלקה 209 בגוש 6124 (להלן - "הבית"). הבית מורכב ממבנה אחד וכולל שלושה אגפים הצמודים זה לזה (בית טורי).
3. הקרן הקיימת לישראל היא הבעלים הרשום של הבית, ושכונת הפועלים "אלף" אגודה שיתופית בני ברק בע"מ רשומה החוכרת של בית זה בהתאם להסכם חכירה מיום 3.5.1946.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/273/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. התובעת, מירה שוחט (להלן - "התובעת"), היא חוכרת משנה של דירה תלת-מפלסית באחד האגפים בבית (רחוב אנילביץ' 67). הנתבעים, שלמה ויסכה חריר (להלן - "הנתבעים"), הם חוכרי משנה של דירה תלת-מפלסית באגף אחר בבית (רחוב אנילביץ' 65).

5. ברקע הדברים, פסק דין שניתן ביום 26.7.2017 על ידי כבוד השופטת כרמלה האפט מבית משפט השלום בתל אביב - יפו בתביעה שהגישה התובעת בהליך שלפניי לפירוק שיתוף במקרקעין בדרך של רישום בית משותף. בית המשפט קיבל התביעה והורה על פירוק השיתוף בבית בדרך של רישום הבית כבית משותף, הכולל 4 דירות אשר צמודות להן חצרות ומובלעות כמפורט בפסק הדין. בית המשפט הוסיף ומינה את עורך הדין יגאל דורון כונס נכסים לביצוע הפירוק (ת"א (שלום ת"א) 44899-06-12 שוחט נ' בקרמן ואח'). על פסק הדין הוגש ערעור לבית משפט המחוזי בתל אביב - יפו (ע"א (מחוזי ת"א) 45009-12-17). כנטען, הערעור נדחה והבית מצוי בהליכי רישום.

אטעים, כי עד ליום דנא טרם נרשם הבית כבית משותף.

6. עוד ברקע הדברים, פסק דין שניתן במעמד צד אחד ביום 16.2.2015 על ידי כבוד המפקחת על רישום מקרקעין, טלי להב, בתיק תביעה שמספרה 6/423/2014. כאמור בפסק הדין, נעתרה המפקחת לתביעה שהגישה התובעת נגד הנתבעים והורתה צו עשה המחייב הנתבעים לבצע עבודות הדרושות לתיקון ליקויים בדירתם הגורמים לנזקי רטיבות פעילה בדירת התובעת. זאת, בהתאם לחוות דעת מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין מיום 7.11.2014. כמתואר בחוות דעת המומחה, בדירת הנתבעים בוצעו "שינויים מהותיים" במבנה לרבות בקיר משותף עם דירת התובעת. עבודות הבניה והשיפוץ בדירת הנתבעים הופסקה טרם השלמת ביצוע עבודות לאיטום מרפסת השמש, הגג והקירות המשותפים, הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעת, לרבות בשל ליקויים במרזבים בדירת הנתבעים. המפקחת על רישום מקרקעין הוסיפה והורתה בפסק הדין חיוב הנתבעים בתשלום פיצויים בסך של 19,000 ש"ח בגין נזקים שנגרמו לדירת התובעת, בהתאם לחוות דעת מומחה מטעם התובעת מיום 9.9.2014 (להלן - "פסק הדין").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/273/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. ביום 23.5.2018 הגישה התובעת התביעה דנן. במסגרתה עתרה לחיוב הנתבעים בתיקון המרזבים בדירתם הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעת, וכן בתשלום פיצויים בגין נזקים נוספים שנגרמו לדירת התובעת בשל ליקויים בדירת הנתבעים. כנטען, חרף פסק הדין שניתן על ידי המפקחת על רישום מקרקעין, ביצעו הנתבעים עבודות לתיקון ליקויים בדירתם רק בשלהי קיץ 2015, ואף זאת באופן חלקי. כפועל יוצא, בחורף 2015, אשר היה גשום במיוחד, התווספו נזקים רבים לדירת התובעת מושא התביעה דנן. בתוך כך, נאלצה התובעת לעזוב דירתה למשך חודשיים ומצבה הבריאותי הורע. התובעת פירטה הנזקים שנגרמו לדירה, כמפורט בחוות דעת שמאי מטעמה מיום 8.5.2018, אשר צורפה לכתב התביעה.

8. בכתב הגנה שהגישו הנתבעים ביום 7.10.2018, הכחישו הנטען בכתב התביעה. לטענתם, במסגרת פסק הדין חויבו הנתבעים בגין נזקים שמקורם בליקויים בדירת התובעת, לרבות בשל צווי הפסקת עבודה שהוצאו לנתבעים ביוזמת התובעת. מכל מקום, הנתבעים קיימו את פסק הדין, תיקנו מלוא הליקויים בדירתם ושילמו לתובעת הפיצויים שנפסקו לזכותה בגין נזקים בדירתה. רכיבי הנזק בדירת התובעת כנטען בכתב התביעה חופפים לרכיבי הנזק מושא פסק הדין. בהתייחס לנזקים בחצר הבית האחורית, טענו הנתבעים כי קיימת מחלוקת באשר לזכויות הקנייניות בחצר, אשר הובאה להכרעת בית משפט שלערוור (הליך תלוי ועומד במועד הגשת כתב ההגנה). בנוסף, טענו הנתבעים לחוסר סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה, לשיהוי ולמעשה בית דין ביחס לעילות תביעה שנדונו והוכרעו בפסק הדין.

9. ביום 14.11.2018 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט, עת בסמוך לכך עברה התביעה לטיפול. לנוכח טענת התובעת כי היא קיבלה לידה כתב ההגנה בפתח הדיון, ולנוכח טענות הנתבעים לסילוק התביעה על הסף, הורתי מועד סמוך לישיבת קדם משפט נוספת וכן הגשת בקשה בהתאם להוראות תקנות סדר הדין האזורי, התשמ"ד-1984 (להלן - "תקנות סדר הדין האזורי") ביחס לטענותיהם המקדמיות של הנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/273/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. לבקשות הצדדים ובהסכמתם, נדחה המועד שנקבע לישיבת קדם משפט נוספת, מעת לעת, עד התקיימה בסופו של יום ביום 23.6.2019. במסגרתה, לאחר שנשמעו טענות הצדדים, גיבשו הצדדים הסכמה דיונית לביור מלוא המחלוקות מושא כתב התביעה. מכוחה, הורתי בהחלטה מיום 23.6.2019 מינוי מהנדס הבנין ושמאי המקרקעין, מר חזי אברהם, מומחה מטעם המפקח על רישום מקרקעין (להלן - "המומחה"), ליתן חוות דעת בשאלות הבאות: האם הנזקים הנטענים בכתב התביעה אכן קיימים בדירת התובעת, בחצר ובמרזבים; מה הגורם לנזקים, האם ליקויים בדירת הנתבעים; מהן הדרכים המומלצות על ידי המומחה לתיקון הנזקים, לרבות מתן הערכה כספית (שומה) לענין עלות העבודות הדרושות לתיקון נזקים אלה. עוד בהתאם להסכמה הדיונית ולהחלטה מכוחה, חוות דעת המומחה תהא מכרעת, לרבות חוות דעתו המשלימה במענה לשאלות הבהרה ככל שתשלחנה על ידי הצדדים בהתאם להחלטה. בחלוף המועד למשלוח שאלות הבהרה למומחה, וככל שנשלחו, עם קבלת חוות דעתו המשלימה של המומחה, יגישו הצדדים סיכום טענותיהם בכתב. פסק הדין יינתן על סמך מלוא המסמכים הקיימים בתיק, לרבות חוות דעת המומחה. עוד בהתאם להחלטה, לבקשת הצדדים אקיים ישיבת קדם משפט נוספת לסייע בידם לסיים התביעה על דרך הפשרה.
11. ביום 14.8.2019 ניתנה חוות דעת המומחה.
12. בהחלטה מיום 15.8.2019 הורתי לצדדים ליתן עמדתם האם בכוונתם לשלוח למומחה שאלות הבהרה. אם לאו, האם הם מבקשים קיומה של ישיבת קדם משפט נוספת או שמא להגשת סיכומים בכתב למתן פסק דין.
13. ביום 4.9.2019 ניתנה חוות דעתו המשלימה של המומחה, במענה לשאלות הבהרה מטעם התובעת.
14. בהחלטה מיום 5.9.2019 הורתי לצדדים לפעול בהתאם לסיפא החלטתי מיום 15.8.2019.
15. ביום 10.10.2019 הודיעה התובעת כי בהתאם להסכמה הדיונית, ומשניתנה חוות דעת המומחה, יגישו הצדדים סיכום טענותיהם בכתב לאחריהם יינתן פסק דין במחלוקות מושא התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/273/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. חרף החלטותיי, לרבות מיום 10.10.2019, לא התקבלה תגובת הנתבעים.
17. בהחלטה מיום 3.12.2019 הורתי מועדים להגשת סיכומים בכתב מטעם הצדדים.
18. התובעת הגישה כתב סיכומיה ביום 25.12.2019. הנתבעים לא הגישו כתב סיכומים.
19. ביום 16.2.2019 עתרה התובעת למתן פסק דין בהתאם לסיכומיה, בהעדר סיכומים מטעם הנתבעים. הנתבעים לא הגישו תגובתם אף בהתאם להחלטתי בבקשה מיום 16.2.2019.

דיון והכרעה

20. בהתאם להוראת תקנה 160(ד) לתקנות סדר הדין האזרחי, "דינו של בעל דין שלא הגיש כתב סיכומיו במועד הקבוע, כדין בעל דין שלא התייצב במועד שנקבע לדיון, זולת אם הורה בית המשפט הוראה אחרת." תקנה 157(2) לתקנות סדר הדין האזרחי מורנו לעניין אי התייצבות הנתבע לדיון, לאמור: "התייצב התובע, ואילו הנתבע לא התייצב לאחר שנמסרה לו הודעה כראוי, רשאי התובע להוכיח את תביעתו עד כמה שחובת הראיה עליו, ואז יהא זכאי לסעד המבוקש ולכל סעד מתאים אחר."
21. משביכרו הנתבעים שלא להגיש כתב סיכומים, ואף עוד קודם ולאחר שניתנו חוות דעת המומחה שלא להגיש עמדתם בהתאם להחלטותיי מיום 15.8.2019, מיום 5.9.2019, מיום 10.10.2019 ומיום 16.2.2020, הנני להורות כי התובעת זכאית לסעדים כמפורט להלן, לרבות בהתאם להסכמה הדיונית שקיבלה תוקף של החלטה מיום 23.6.2019.
22. הנני ליתן צו עשה המחייב הנתבעים, ביחד ולחוד, לבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון ליקויים בדירתם, כמפורט בחוות דעת המומחה מיום 14.8.2019, כדלקמן:
א. תיקון מרזב בכניסה לדירת הנתבעים, כמפורט בסעיפים 5.8.6-5.8.8 לחוות הדעת, ומשלא באה כל טענה לסתור באשר לפירוק הגדר על ידי הנתבעים במסגרת עבודות הבניה והשיפוץ בדירתם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/273/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ב. תיקון מרזב התלוי על חוט ברזל בחזית הדרומית המפנה את מי הניקוז לשביל בצדו הדרומי של דירת הנתבעים, כמפורט בסעיף 5.9 לחוות דעת המומחה.

ג. תיקון מוצא מרזב בחזית הדרומית, כמפורט בסעיפים 5.10.4-5.10.5 לחוות הדעת.

23. העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים, כאמור בפסקה 22 לעיל, תבוצענה ותושלמנה בתוך 60 ימים מיום מתן פסק הדין. בקבעי פרק הזמן האמור, נתתי הדעת למצב החירום המיוחד החל בישראל בימים אלה, בשל התפרצות נגיף הקורונה החדש (COVID-19) והחשש הממשי מהתפשטותו הנרחבת ומפגיעה חמורה בבריאות הציבור. עוד הנני להורות, כי העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. בנוסף, הנני להורות כי העבודות תבוצענה בפיקוח הנדסי של המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, אשר יאשר מפרט העבודות ומפרט החומרים. למען הסר ספק, הנתבעים יישאו בעלות ביצוע עבודות הפיקוח.

24. בנוסף, הנני ליתן צו עשה המחייב הנתבעים, ביחד ולחוד, לבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון נזקים בדירת התובעת, אשר נגרמו בשל ליקויים בדירת הנתבעים ובשל עבודות בניה ושיפוץ שבוצעו בדירתם, כמפורט בחוות דעת המומחה מיום 14.8.2019, כדלקמן:

א. ניקוי והסרה של כתמי בטון במדרגות הכניסה לדירת התובעת ובמעקה הכניסה, כמפורט בסעיף 5.1 לחוות הדעת.

ב. סתימה של חור בקיר משמאל לכניסה לדירת התובעת, כמפורט בסעיף 5.2 לחוות הדעת.

ג. הסרת לכלוך (כתמי בטון ופסולת בניה) בשביל הגישה לחצר, כמפורט בסעיף 5.3 לחוות הדעת.

ד. השלמת אריחי ריצוף משתלב בשביל הגישה לחצר, , כמפורט בסעיף 5.4 לחוות הדעת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/273/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ה. התקנת שער כניסה לשביל הדרומי של החצר האחורית, כמפורט בסעיף 5.5 לחוות הדעת, ומשלא באה כל טענה לסתור באשר להסרת השער על ידי הנתבעים במסגרת ביצוע עבודות הבניה והשיפוץ בדירתם.

ו. תיקון גדר רשת קלה בחצר האחורית, כמפורט בסעיף 5.6 לחוות הדעת, ומשלא באה כל טענה לסתור באשר לפירוק הגדר על ידי הנתבעים במסגרת ביצוע עבודות הבניה והשיפוץ בדירתם.

ז. ניקוי פסולת וגיזום מהחצר האחורית, כמפורט בסעיף 5.7 לחוות הדעת, ומשלא באה כל טענה לסתור באשר להשלכת הפסולת על ידי הנתבעים במסגרת ביצוע עבודות הבניה והשיפוץ בדירתם.

ח. תיקון טיח בקיר הפונה לדירת התובעת, כמפורט בסעיף 5.8.3-5.8.4 לחוות הדעת.

ט. תיקון נזקי רטיבות נרחבים בקומה העליונה בדירת התובעת, כמפורט בסעיף 5.11 לחוות הדעת ובסעיף 3.1 לחוות דעתו המשלימה של המומחה מיום 4.9.2019.

י. תיקון נזקי רטיבות בקומת הקרקע בדירת התובעת, כמפורט בסעיף 5.12 לחוות הדעת.

יא. החלפת ריצוף בסלון ובחללים סמוכים (מבואה, פינת אוכל ומטבח) בדירת התובעת. בעניין זה, לאחר ששקלתי טענות התובעת כמפורט בסיכומיה בכתב, ולאחר שעיינתי בחוות דעת המומחה, לרבות באמור בסעיף 3.2 לחוות דעתו המשלימה של המומחה מיום 4.9.2019, ממנה עולה כי יוותר פער בין גוון האריחים בסלון לגוון האריחים בחללים סמוכים (מבואה, פינת אוכל ומטבח), הנני להורות תיקון הריצוף במלוא חללים אלה (שטח כולל של 56 מ"ר) בעלות של 350 ש"ח למ"ר, כמפורט בסעיף 5.13.4 לחוות הדעת.

יב. החלפת ארון קיר בדירת התובעת, כמפורט בסעיף 5.14 לחוות הדעת.

25. העבודות לתיקון הנזקים בדירת התובעת, כאמור בפסקה 24 לעיל, תבוצענה ותושלמנה בתוך 60 ימים ממועד מתן פסק הדין. כאמור, בקבעי פרק זמן זה, נתתי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/273/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדעת למצב החירום המיוחד החל בישראל בימים אלה, בשל התפרצות נגיף הקורונה החדש (COVID-19) והחשש הממשי מהתפשטותו הנרחבת ומפגיעה חמורה בבריאות הציבור. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. בנוסף, הנני להורות כי העבודות תבוצענה בפיקוח הנדסי של המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, אשר יאשר מפרט העבודות ומפרט החומרים. למען הסר ספק, הנתבעים יישאו בעלות ביצוע עבודת הפיקוח.

26. ככל שהעבודות לתיקון הנזקים לא תתבצענה במועד כאמור בפסקה 25 לעיל, הנני להורות חיוב הנתבעים, ביחד ולחוד, בתשלום פיצוי כספי בסך של 65,145 ש"ח (שכום זה כולל מע"מ וכן עלות פיקוח הנדסי בסך של 6,000 ש"ח), תחת ביצוע עבודות אלה. ככל שלא ישולם במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

27. אשר לפסיקת הוצאות המשפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו, "שלא יצא שכרו בהפסדו", וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות (י' זוסמן סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, 1995, עמודים 540-541). עוד נקבע בהלכה הפסוקה, כי השיעור הראוי של הוצאות המשפט שיש לפסוק לחובת בעל דין שהפסיד בדינו הוא הוצאות ריאליות, בכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך, ובהתחשב במכלול נסיבות העניין. בתוך כך, ישקול בית המשפט התנהגות הצדדים להליך, אופן ניהול ההליך, היחס שבין הסעד שהתבקש והסעד שהתקבל לבין שיעור ההוצאות, מורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו, וחשיבות העניין (ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 615, 600 (2005)).

28. בנסיבות דנן, לאחר ששקלתי טענות התובעת, בהעדר טענות לסתור מטעם הנתבעים ובנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בפסיקה, לרבות התנהגות הצדדים להליך ואופן ניהולו על ידם, הנני לחייב הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת הוצאות ההליך בסך של 9,000 ש"ח, הכוללות אגרת התביעה, שכר טרחת המומחה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/273/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מטעם המפקחת על רישום מקרקעין ושכר טרחת המומחה מטעם התובעת. בנוסף,
הנני לחייב הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת, שכר טרחת עורך דין בסך של
15,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 45 יום מהיום, אחרת יישא הפרשי הצמדה
וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, א' ניסן תש"פ, 26 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה